

四川省高级人民法院

民事判决书

(2022)川知民终1803号

上诉人（原审被告）：泸州坛子山酒业有限责任公司，住所地四川省泸州市江阳区石寨乡凤龙村三社。

法定代表人：张芳，总经理。

委托诉讼代理人：黄培根，四川升科律师事务所律师。

上诉人（原审被告）：泸州老陶原窖酒业有限公司，住所地四川省泸州市龙马潭区南光路10号3栋1单元4号。

法定代表人：张旭东，总经理。

委托诉讼代理人：黄培根，四川升科律师事务所律师。

上诉人（原审被告）：泸州十寨香酒业有限公司，住所地四川省泸州市江阳区石寨乡凤龙村三社。

法定代表人：张旭东，经理。

委托诉讼代理人：黄培根，四川升科律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：泸州老窖股份有限公司，住所地

四川省泸州市龙马潭区南光路泸州国窖广场。

法定代表人：刘淼，董事长。

委托诉讼代理人：顾汝嫣，广州金鹏律师事务所律师。

委托诉讼代理人：李龙辉，广州金鹏律师事务所律师。

上诉人泸州坛子山酒业有限责任公司（以下简称坛子山酒业）、泸州老陶原窖酒业有限公司（以下简称老陶原窖酒业）、泸州十寨香酒业有限公司（以下简称十寨香酒业）因与泸州老窖股份有限公司（以下简称泸州老窖公司）侵害商标权纠纷一案，不服四川省泸州市中级人民法院（2022）川05知民初57号民事判决，向本院提起上诉。本院于2022年11月7日立案后，依法组成合议庭。经过阅卷、调查和询问当事人，本院认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。

坛子山酒业、老陶原窖酒业、十寨香酒业上诉请求：1. 撤销一审判决并依法改判；2. 本案一审、二审诉讼费用由泸州老窖公司承担。事实和理由：一、一审判决认定事实不清，适用法律错误，三上诉人不存在侵权行为，不应承担侵权责任。1. 被诉标识与涉案注册商标的组成、形状均不同，不构成近似。涉案注册商标整体由抽象化的菱形状颗粒麦穗连续组合，通过一个标准的圆形环绕，麦穗底部有托底图案装饰，加上文字“泸州”而成。被诉标识  为水稻谷穗图形以手捧状环绕文字商标“老陶原”形成，其图形部分由相互独立的小水稻谷穗颗粒组成，整体图案呈现状态为椭圆形。2. 被诉标识与涉案注册商标的字体

不同、字型不同，存在实质性差异。本案中，被诉标识是文字与图案，但字体“老陶原”与“泸州”完全不同，消费者能够轻而易举的看出“老陶原”三个字，且整个标识中突出的重点是“老陶原”而非外圈图形，二者字体不同、字形不同，存在明显的实质性差异，一般消费者一眼看到“老陶原”就知晓其品牌，不会联想到“泸州老窖”，因而两者不属于相同或近似商标。3. 上诉人所售卖的“老陶原窖”和“原浆喜酒”的包装与“泸州老窖”的包装有较大差别，不易造成相关消费者的混淆。二、上诉人没有侵害泸州老窖公司涉案注册商标专用权的故意。上诉人所使用的涉案标识，其文字部分有“老陶原”商标所有权人的授权，系合法使用。上诉人在接手后只是将商标与麦穗进行了常规的组合构成了一个标识，但是在实际销售过程中均突出“老陶原酒”，与泸州老窖公司毫无关系，也并无侵害泸州老窖公司的商标权的故意。三、一审判决确定的经济损失及合理维权费用数额过高且无依据。一审法院在未考虑涉案侵权商品销售价格、销售数量、过错程度及泸州老窖公司为制止侵权行为实际产生的律师费、差旅费、公证费等合理维权费用等因素，完全凭借主观臆测确定三上诉人承担经济损失和合理维权费用合计 10 万元，该金额过高且于法无据。

泸州老窖公司辩称：1. 一审判决认定三上诉人的行为侵犯涉案注册商标权，事实清楚，证据充分，适用法律正确。三上诉人使用的被诉标识与涉案注册商标相比较，在文字组成、图案呈

现状态、整体视觉效果等方面近似。2. 上诉人使用的被诉侵权

标识“”是将第 9330072 号“老陶原”商标外加上圆形及麦穗环绕图形组合使用，该侵权标识并未注册商标，上诉人上述使用方式与涉案注册商标构成近似，故其具有主观的故意且构成商标侵权。3. 一审判决确定的经济损失及合理维权费用数额合法、合理，二审法院应当予以维持。

泸州老窖公司向四川省泸州市中级人民法院起诉请求：

1. 判令坛子山酒业、老陶原窖酒业、十寨香酒业立即停止侵害泸州老窖公司第 159425 号“”注册商标专用权，老陶原窖酒业停止在“lzltyj.cn”网站宣传侵权产品、十寨香酒业停止销售、老陶原窖酒业和坛子山酒业停止生产使用带“”标识的白酒。2. 判令十寨香酒业赔偿泸州老窖公司经济损失及合理开支 8 万元。3. 判令老陶原窖酒业、坛子山酒业连带赔偿泸州老窖公司经济损失及合理开支 15 万元。

一审法院认定事实：

泸州老窖公司于 1995 年 5 月成立，是一家生产、销售泸州老窖系列浓香型白酒的上市公司。1981 年 5 月 12 日，原四川省泸州曲酒厂经申请获得注册第 159425 号“”商标，核定使用商品为商品国际分类第 33 类，即“果酒（含酒精）；烧酒；蒸馏饮料；葡萄酒；烈酒（饮料）；酒精饮料浓缩汁；酒精饮料（啤酒除外）；含水果酒精饮料；米酒；黄酒”，经多次续展，

该商标注册有效期至 2023 年 2 月 28 日。1995 年 3 月 28 日，前述商标变更注册人为泸州老窖公司。多年来，泸州老窖公司将第 159425 号“”商标用在“泸州老窖头曲”“泸州老窖特曲”等“泸州老窖”系列白酒上。经过泸州老窖公司的宣传使用，“泸州老窖”品牌具有较高的品牌价值和市场影响力。

老陶原窖酒业成立于 2018 年 5 月 10 日，经营范围为白酒生产、销售及进出口贸易。坛子山酒业成立于 1980 年 7 月 10 日，经营范围为白酒生产、销售及酒类产品贸易。十寨香酒业成立于 2007 年 4 月 26 日，经营范围为酒类产品批发兼零售。老陶原窖酒业在其开设的网址为“lzltyj.cn”网站对三款“老陶原酒”以及一款“老陶原浆”酒进行了宣传。前述酒盒、外包装正面及酒瓶正面上方均标注了“”标识。泸州老窖公司未购买到相应的实物酒。

2021 年 10 月 10 日，泸州老窖公司的委托代理人通过视频录制的方式在十寨香酒业的阿里巴巴店铺支付 232 元购买了被诉“原浆喜酒”白酒两瓶及“老陶原窖酒”白酒两瓶，该购买视频经过 TSA 可信时间戳验证中心验证通过。2021 年 10 月 14 日上午十一时，泸州老窖公司对上述产品进行了实物签收。后因收到的“老陶原窖酒”白酒与网站图片不一致，十寨香酒业又重新寄送了“老陶原窖酒”两瓶白酒。2021 年 10 月 18 日上午十一时，泸州老窖公司对补发的涉案产品进行了实物签收，以上物流详情经过 TSA 可信时间戳验证中心验证通过。

一审中，泸州老窖公司当庭出示的实物证据显示，被诉



“老陶原窖酒”酒（如下图）酒瓶整体色彩呈土黄色，酒瓶正面标签顶部标注“中国  泸州”标识，酒瓶上挂有标签，标签上部显示“中国  泸州”标识，标签底部显示老陶原窖酒业出品。酒瓶侧面标注“品名：老陶原窖 香型：浓香型 生产许可证号：SC1155 1050 2592 28 委托商：泸州老陶原窖酒业有限公司 被委托商（生产厂家）：泸州坛子山酒业有限责任公司 被委托商地址：泸州市江阳区石寨镇 产地：中国四川泸州”等信息。



被诉“原浆喜酒”（如下图）酒盒及酒瓶正面顶部标注“中国  泸州”字样，酒盒底部显示老陶原窖酒业出品，酒盒侧面标注“品名：原浆系列喜酒 香型：浓香型 规格：500ml 生产许可证号：SC1155 1050 2592 28 生产厂商：泸州坛子山酒业有限责任公司 厂址：泸州市江阳区石寨镇 产地：中国泸州”等信息。

第 9330072 号“**老陶原**”注册商标系案外人成都藏粮生物科技有限公司注册，经续展，该商标现在有效期内。2018 年 5 月 23 日，案外人成都藏粮生物科技有限公司授权“泸州老陶原窖有限公司”使用第 9330072 号“**老陶原**”注册商标，许可使用期限为 2018 年 5 月 23 日至该商标合法有效期内。

一审法院认为，本案系侵害商标权纠纷，泸州老窖公司系第 159425 号“”商标的注册人，有权提起本案诉讼。本案一审争议焦点为：一、坛子山酒业、老陶原窖酒业、十寨香酒业的行为是否侵害了泸州老窖公司第 159425 号“”商标专用权的问题；二、本案的侵权责任如何认定。

关于坛子山酒业、老陶原窖酒业、十寨香酒业的行为是否侵害泸州老窖公司第 159425 号“”商标专用权的问题。其一，被诉“老陶原窖酒”“原浆喜酒”上使用的第 9330072 号“老陶原”注册商标是否系规范性使用。《中华人民共和国商标法》第七条规定，使用注册商标应当遵循诚实信用原则。《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条规定，原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。被诉“老陶原窖酒”“原浆喜酒”上使用的“”标识线描图案线条清晰，面积较大，成为酒瓶、酒盒包装的重要组成部分，具有显著性和可识别性，属于商标性使用，该标识中虽然含有老陶原窖酒业被许可使用的第 9330072 号“老陶原”注册商标，但是其并未拥有麦穗环绕图形的商标，而将麦穗环绕文字图形和第 9330072 号“老陶原”注册商标组合进行商标性使用。因此，被诉“老陶原窖酒”“原浆喜酒”上使用的第 9330072 号“老陶原”注册商标并非规范性使用，其不能以其有权使用第

9330072 号“老陶原”注册商标作为不侵权抗辩的合理理由。其二，被诉“”标识是否侵犯了泸州老窖公司第 159425 号“”商标专用权的问题。《中华人民共和国商标法》第五十七条规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似商标的，属于侵犯注册商标专用权的行为。坛子山酒业、老陶原窖酒业、十寨香酒业使用的“”标识是在“老陶原”外添加圆形及麦穗环绕图案，该标识与泸州老窖公司第 159425 号“”商标两者整体均以底座、圆圈、圆圈内汉字、圆圈外麦穗环绕构成，各要素的上下搭配、空间布局均十分近似，故被诉“老陶原窖酒”“原浆喜酒”酒盒、酒瓶包装上使用的“”标识与泸州老窖公司第 159425 号“”注册商标构成近似商标，加之泸州老窖公司第 159425 号“”注册商标历史久远，经过长期的宣传使用，具有极高知名度，被诉“”标识同时使用在与泸州老窖公司注册商标核定使用商品相同的白酒产品上，极易使相关公众产生混淆。因此，被诉“”标识侵犯了泸州老窖公司第 159425 号“”注册商标专用权。其三，老陶原窖酒业在网站上宣传使用了被诉“”标识白酒的行为是否构成侵权的问题。由于泸州老窖公司并未购买到实物酒，无法证明老陶原窖酒业实际生产、销售了相应的白酒。在无证据证明存在生产、销售行为的情形下，仅对相应白酒进行宣传的行为不属于《中华人民共和国商标法》规定的侵害他人商标专用权的行为。因此，一审法院对泸州老窖公

司主张老陶原窖酒业宣传“老陶原酒”“老陶原浆”酒构成侵权的主张不予支持。综上，老陶原窖酒业与坛子山酒业生产被诉“老陶原窖酒”“原浆喜酒”的行为侵犯了泸州老窖公司的商标专用权，现有证据不足以认定老陶原窖酒业宣传“老陶原酒”“老陶原浆”酒的行为侵害了泸州老窖公司的商标专用权，一审法院对泸州老窖公司的该主张不予支持。

关于本案侵权责任如何认定的问题。其一，本案责任承担方式如何认定的问题。《中华人民共和国民法典》第一千一百六十八条规定，二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。老陶原窖酒业与坛子山酒业共同生产被诉“老陶原窖”“原浆喜酒”，应承担连带责任，同时，十寨香酒业与坛子山酒业的共同股东张旭东为被诉白酒定制、销售的合作联系人，并将其个人信息展示于老陶原窖酒业的网页作为招商联系人，被诉产品亦由十寨香酒业直接经销，足见坛子山酒业、老陶原窖酒业、十寨香酒业之间对生产、销售被诉侵权白酒存在共同的意思联络，应承担连带责任，但泸州老窖公司仅主张老陶原窖酒业与坛子山酒业承担连带责任，一审法院对此予以支持。其二，具体责任的认定问题。《中华人民共和国民法典》第一千一百六十七条规定，承担侵权责任的方式包括停止侵害、赔偿损失等。（一）由于并无证据证明坛子山酒业、老陶原窖酒业、十寨香酒业已经停止了相应的侵权行为，其生产、销售被诉“老陶原窖酒”“原浆喜酒”侵犯了泸州老窖公司的注册商标专用权，客

观上对泸州老窖公司的商誉造成损害，故一审法院对泸州老窖公司请求判决坛子山酒业、老陶原窖酒业、十寨香酒业停止侵权的诉请予以支持。（二）关于赔偿数额的认定问题。《中华人民共和国商标法》第六十三条第三款规定，权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。由于泸州老窖公司未提交证据证明其因侵权遭受的实际损失或者坛子山酒业、老陶原窖酒业、十寨香酒业因侵权所获得的利益以及许可使用费的具体金额，故一审法院综合全案，酌情认定本案商标侵权的赔偿数额。结合泸州老窖公司权利商标的知名度、权利商品的知名度、被诉产品的销售价格、侵权行为持续的时间、侵权人的主观过错程度、侵权范围、行为性质及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定老陶原窖酒业与坛子山酒业连带赔偿泸州老窖公司经济损失及合理维权费用 8 万元，十寨香酒业赔偿泸州老窖公司经济损失及合理维权费用 2 万元。据此，依照《中华人民共和国民法典》第一百八十八条、第一千一百六十七条、第一千一百六十八条，《中华人民共和国商标法》第七条、第四十一条、五十七条第一款、第六十三条第三款，

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第二款、第十七条，《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠

纷案件若干问题的规定》第一条的规定，四川省泸州市中级人民法院作出（2022）川05知民初57号民事判决：一、坛子山酒业、老陶原窖酒业、十寨香酒业立即停止侵害泸州老窖公司第159425号“”注册商标专用权的行为；二、坛子山酒业、老陶原窖酒业于判决生效之日起十日内连带赔偿泸州老窖公司经济损失及维权合理费用8万元；三、十寨香酒业于判决生效之日起十日内赔偿泸州老窖公司经济损失及合理维权费用2万元；四、驳回泸州老窖公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费4750元，由泸州老窖公司负担2000元，坛子山酒业、老陶原窖酒业共同负担2000元，十寨香酒业负担750元。

本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。

坛子山酒业、老陶原窖酒业、十寨香酒业提交的新证据为：第一组：水稻及小麦农作物图片，拟证明本案双方所使用的图形标识中的农作物系两种不同农作物，外观完全不同。第二组：其他与泸州老窖公司图形商标所类似的产品图片。拟证明印有谷穗手捧环绕状的商标应用广泛，“五粮液”“玉蝉老酒”所用标识远比上诉人使用的标识更为相似，上诉人的商标系合法、合理使用。

泸州老窖公司对以上证据的真实性、合法性予以确认，对关联性不予认可，认为均与本案无关。

本院经审查，对坛子山酒业、老陶原窖酒业、十寨香酒业提交的两组证据的真实性、合法性予以认可，但该证据拟证事实与本案认定其是否构成商标侵权无直接的关联性，故对该证据不予采信。

本院对一审法院查明的案件事实予以确认。

本院认为，本案二审的争议焦点为：1. 坛子山酒业、老陶原窖酒业、十寨香酒业的行為是否构成商标侵权。2. 如果构成商标侵权，一审判决确定的赔偿金额是否恰当。

一、关于坛子山酒业、老陶原窖酒业、十寨香酒业的行為是否构成商标侵权的问题

坛子山酒业、老陶原窖酒业、十寨香酒业上诉称，三上诉人使用的标识与泸州老窖公司涉案注册商标在字体、字型、整体图案上均不同，存在实质性差异，故不会对相关消费者造成误解或混淆。同时，三上诉人没有侵害泸州老窖公司涉案注册商标专用权的故意且其使用的标识，文字部分有“老陶原”商标所有权人的授权，系合法使用。对此，本院认为，三上诉人的该项上诉理由并无相应的事实和法律依据，本院不予支持。理由如下：第

一，涉案侵权产品上使用的侵权标识“”，是将第9330072号“**老陶原**”商标外加上圆形及麦穗环绕图形组合使

用，不属于对“**老陶原**”商标规范使用。《中华人民共和国商标法》第七条规定，使用注册商标应当遵循诚实信用原则。《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条规定，原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。本案中，被诉“老陶原窖酒”“原浆喜酒”上使用的“”标识，虽然含有老陶原窖酒业被许可使用的第9330072号“**老陶原**”注册商标，但是其并未拥有麦穗环绕图形的商标，而将麦穗环绕文字图形和第9330072号“**老陶原**”注册商标组合进行商标性使用，该非规范性使用行为，不能以其有权使用第9330072号“**老陶原**”注册商标作为不侵权抗辩的事由。

第二，将涉案侵权产品上使用的侵权标识“”与泸州老窖公司涉案注册商标进行对比，两者整体均以底座、圆圈、圆圈内汉字、圆圈外麦穗环绕构成，各要素的上下搭配、空间布局均构成近似，整体并未形成明显区别，容易造成相关公众误认两者之间存在某种联系，进而对产品来源产生混淆，故被诉侵权产品系侵害泸州老窖公司涉案注册商标专用权的商品。第三，本案中，泸州老窖公司涉案注册商标知名度远高于坛子山酒业、老陶原窖酒业、十寨香酒业使用的标识，且被诉侵权产品的标识系非规范性使用其所称的具有“老陶原”商标所有权人授权后的合法使

用，其使用行为难言善意。被诉侵权产品上虽然标注了上诉人的企业名称、被授权注册商标等信息，但并不影响因其商标性使用的被诉标识与涉案注册商标近似从而构成侵权的认定。一个商品上可以同时存在多个商业标识，相关消费者可以通过任何一个标识来识别该商品的来源。并且商标的知名度越高、显著性越强，相关公众更容易优先识别。如果在相同商品上对高知名度商标进行近似模仿，将更容易导致相关公众的混淆、误认，而不论其是否还使用了被授权的商标和企业名称。综上，一审判决认定被诉标识与泸州老窖公司的涉案注册商标构成近似，事实清楚，理由充分，应当予以维持。

二、关于一审判决确定的赔偿金额是否恰当的问题

坛子山酒业、老陶原窖酒业、十寨香酒业上诉称，一审法院在未考虑涉案侵权商品销售价格、销售数量、过错程度以及泸州老窖公司为制止侵权行为实际产生的律师费、差旅费、公证费等合理维权开支等因素，判决三上诉人承担经济损失和合理维权费用合计 10 万元，金额过高且于法无据。本院认为，本案中，三上诉人及泸州老窖公司所举证据均不能证明其因侵权的实际收益和被侵权的经济损失情况，根据《中华人民共和国商标法》第六十三条第一款、第三款以及《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确

定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定；对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额；赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支；权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。为此，一审法院综合考虑涉案注册商标的知名度、行业性质、侵权行为性质、持续时间以及侵权人的主观过错程度、侵权范围、行为性质和制止侵权行为的合理开支等因素综合确定老陶原窖酒业与坛子山酒业连带赔偿泸州老窖公司经济损失及合理维权费用 8 万元，十寨香酒业赔偿泸州老窖公司经济损失及合理维权费用 2 万元并无不当，本院予以维持。

综上所述，坛子山酒业、老陶原窖酒业、十寨香酒业的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费 2300 元，由上诉人泸州坛子山酒业有限责

任公司、泸州老陶原窖酒业有限公司、泸州十寨香酒业有限公司
负担。

本判决为终审判决。

审 判 长 杨 丽
审 判 员 刘巧英
审 判 员 林 涛



本件与原本核对无异

法 官 助 理 李 霞
书 记 员 王静雯